

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 15377
Numéro SIREN : 840 227 060
Nom ou dénomination : WAAT

Ce dépôt a été enregistré le 27/04/2024 sous le numéro de dépôt 61850

WAAT

Société par actions simplifiée au capital de 5.390.272 euros

Siège social : 60 rue Saint-Lazare – 75009 Paris

840 227 060 R.C.S. Paris

(la « **Société** »)

PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT

EN DATE DU 8 AVRIL 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le huit avril,

Monsieur Patrick Kic, né le 25 mars 1972 à Hénin-Beaumont (62), de nationalité française, demeurant au 8, chemin de la Gouttière - 91400 Orsay, France, président de la Société (le « **Président** »),

Agissant sur délégation de pouvoirs conférée par l'assemblée générale des associés de la société aux termes de délibérations en date du 13 mars 2024 (l'« **Assemblée** »),

Après avoir rappelé que l'Assemblée a notamment :

- a. approuvé une réduction de capital social, non motivée par des pertes, d'un montant nominal maximum de 940.049 euros pour le ramener ainsi de son montant actuel de 5.390.272 euros à 4.450.223 euros par voie de rachat d'un nombre maximum de 940.049 actions de préférence de catégorie WI de la Société de 1 euro de valeur nominale chacune, jouissance courante lors du rachat, pour un montant total de 5.370.871,76 euros, soit un prix unitaire par action offerte au rachat d'environ 5,71 euros (la « **Réduction de Capital** »),
- b. décidé que la Réduction de Capital sera réalisée sous réserve de l'accomplissement de la condition suspensive relative à l'Absence d'Opposition non Soldée à l'expiration du Délai d'Opposition (tels que ces termes sont définis ci-après) (la « **Condition Suspensive** »),
- c. pris acte que conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le procès-verbal des décisions de l'Assemblée Générale sera déposée au greffe du tribunal de commerce compétent. Ce dépôt fera courir le délai de vingt (20) jours prévu à l'article R. 225-152 du Code de commerce en vue de permettre aux créanciers de s'opposer au projet de Réduction de Capital (le « **Délai d'Opposition** »). Si, à l'expiration du Délai d'Opposition, aucune opposition n'a été formée ou si de telles oppositions ont été formées mais ont été rejetées par le tribunal, ou enfin si de telles oppositions ont été formées et accueillies par le tribunal mais que le remboursement des créances a eu lieu ou que des garanties suffisantes ont été consenties (l'« **Absence d'Opposition non Soldée** »), la procédure de Réduction de Capital sera alors mise en œuvre,
- d. précisé que conformément à l'article R. 228-22-1 du Code de commerce, un avis de rachat a été adressé par le Président à la société Waat Invest (884 335 688 R.C.S. Paris) (le « **Titulaire Unique d'ADP WI** ») et déposé au greffe du tribunal de commerce compétent en date du 27 février 2024, portant sur un nombre maximum de 940.049 ADP WI de 1 euro de valeur nominale chacune et pour un prix offert d'environ 5,71 euros par ADP WI (l'« **Avis de Rachat** »),

- e. précisé en outre que, conformément à l'article R. 228-22-1 du Code de commerce, l'Avis de Rachat qui a été adressé au Titulaire Unique d'ADP WI mentionne la catégorie d'actions de préférence concernée, le nombre d'actions dont le rachat est envisagé, le prix offert par action, le mode de paiement, le montant maximum des sommes distribuables au sens de l'article L. 232-11 du Code de commerce susceptibles d'être affectées à ce rachat, ou, le cas échéant, le montant maximum du produit d'une nouvelle émission de titres de capital effectuée en vue de ce rachat, la valeur maximum de la réserve mentionnée au 2° du III de l'article L. 228-12 et constituée en vue de ce rachat, et enfin le montant maximum de la prime mentionnée au 3° du III de l'article L. 228-12, ainsi que le montant des sommes distribuables ou de la réserve sur lesquelles cette prime est prélevée,
- f. précisé enfin qu'au terme du Délai d'Opposition et sous réserve de l'accomplissement de la Condition Suspensive à l'expiration de ce délai, le rachat des ADP WI de la Société pourra intervenir,
- g. décidé, conformément aux dispositions des articles L. 225-204 et L. 225-207 du Code de commerce, de conférer tous pouvoirs au Président à l'effet de réaliser la Réduction de Capital ayant fait l'objet de la résolution qui précède, sous réserve de l'accomplissement de la Condition Suspensive, et notamment :

- constater, à l'expiration du Délai d'Opposition prévu par l'article R. 225-152 du Code de commerce, l'Absence d'Opposition non Soldée,
- constater l'expiration du Délai d'Opposition,
- procéder, dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter des présentes, au rachat effectif du nombre d'ADP WI présentées dans l'Avis de Rachat et au paiement du prix de rachat des ADP WI conformément aux conditions décidées à la première résolution,
- procéder à l'annulation des ADP WI ainsi rachetées, conformément aux dispositions légales,
- constater la réalisation définitive de la Réduction de Capital, sous la réserve de l'accomplissement de la Condition Suspensive,
- procéder aux formalités d'enregistrement, de publicité et de dépôt nécessaires à la réalisation définitive de la Réduction de Capital ainsi décidée et constatée, et
- plus généralement, faire le nécessaire afin de procéder à l'ensemble des opérations requises pour la réalisation définitive de la Réduction de Capital envisagée.

A pris les décisions suivantes :

1. Constatation de la réalisation de la Condition Suspensive,
2. Réalisation matérielle des opérations de rachat d'actions,
3. Constatation du rachat d'actions,
4. Annulation des actions rachetées,
5. Constatation définitive de la réduction de capital et modification corrélative des statuts,
6. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

Constatation de la réalisation de la Condition Suspensive

Le Président, après avoir pris connaissance du certificat de non-opposition en date du 13 mars 2024 du greffe du Tribunal de commerce de Paris,

rappelle que l'Assemblée Générale, aux termes de ses délibérations en date du 13 mars 2024, a décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant nominal maximum de 940.049 euros pour le ramener ainsi de son montant actuel de 5.390.272 euros à 4.450.223 euros par voie de rachat d'un nombre maximum de 940.049 actions de préférence de catégorie WI de la Société de 1 euro de valeur nominale chacune (les « **ADP WI** »), jouissance courante lors du rachat, pour un montant total de 5.370.871,76 euros, soit un prix unitaire par action offerte au rachat d'environ 5,71 euros, en vue de leur annulation et sous réserve du respect de la Condition Suspensive,

rappelle que dans ce contexte, BCRH & Associés, représenté par Paul Gauteur, commissaire aux comptes a établi un rapport spécial, conformément aux dispositions de l'article L. 225-204 du Code de commerce, lequel a été établi et mis à la disposition des associés préalablement aux délibérations de l'Assemblée Générale en date du 13 mars 2024,

rappelle qu'une copie du procès-verbal de l'Assemblée Générale a été déposée au Greffe du Tribunal de commerce de Paris le 13 mars 2024, lequel a délivré le récépissé de dépôt correspondant en date du 13 mars 2024, ce dépôt faisant courir le délai légal d'opposition de vingt (20) jours, ouvert au profit des créanciers de la Société conformément à l'article R. 225-152 du Code de commerce,

constate qu'à la date des présentes, vingt (20) jours au moins se sont écoulés depuis ce dépôt et qu'aucun créancier ne s'est opposé à la réduction de capital susvisée ainsi qu'il résulte du certificat de non-opposition en date du 8 avril 2024,

constate en conséquence que la Condition Suspensive à la réduction du capital de la Société se trouvent réalisée et, en conséquence, à la date des présentes, la décision de réduction du capital peut être réalisée.

Cette décision est adoptée par le Président.

DEUXIEME DECISION

Réalisation matérielle des opérations de rachat d'actions

Le Président, faisant usage de la délégation de pouvoirs conférée par délibération de l'Assemblée Générale en date du 13 mars 2024,

indique que le Titulaire Unique d'ADP WI a été avisé, conformément aux dispositions des Statuts et de l'article R. 228-22-1 du Code de commerce, du rachat envisagé (l'« **Avis de Rachat** »).

Cette décision est adoptée par le Président.

TROISIEME DECISION

Constatation du rachat d'actions

Le Président, faisant usage de la délégation de pouvoirs conférée par délibération de l'Assemblée Générale en date du 13 mars 2024,

constate, en conséquence de la précédente décision, le rachat par la Société, auprès du Titulaire Unique d'ADP WI, de 940.049 ADP WI, au prix global de 5.370.871,76 euros, soit un prix unitaire par action d'environ 5,71 euros,

constate, que l'excédent du prix de rachat sur la valeur nominale des actions rachetées a été affecté à un compte spécial de réserve de la Société.

Cette décision est adoptée par le Président.

QUATRIEME DECISION

Annulation des actions rachetées

Le Président, faisant usage de la délégation de pouvoirs conférée par délibération de l'Assemblée Générale en date du 13 mars 2024,

décide d'annuler les 940.049 ADP WI rachetées par la Société au Titulaire Unique d'ADP WI.

Cette décision est adoptée par le Président.

CINQUIEME DECISION

Constatation définitive de la réduction de capital et modification corrélative des statuts

Le Président, faisant usage de la délégation de pouvoirs conférée par délibération de l'Assemblée Générale aux termes de délibérations en date du 13 mars 2024,

constate que le capital se trouve ainsi réduit d'une somme de 940.049 euros pour le ramener de son montant actuel de 5.390.272 d'euros à un montant de 4.450.223 euros.

décide de modifier les articles 8 (Apports) et 9 (Capital social) des statuts de la Société comme suit :

Article 8 Apports

Il est ajouté in fine l'alinéa suivant :

« Aux termes de l'autorisation conférée par délibérations de l'assemblée générale des associés en date du 13 mars 2024 et de la réalisation constatée par décisions du Président en date du 13 mars 2024, le capital social a été réduit d'une somme de neuf cent quatre mille quarante-neuf (940.049) euros pour être ramené à un montant de quatre millions quatre cent cinquante mille deux cent vingt-trois (4.450.223) euros ».

Article 9 Capital Social

Modification de l'article in fine :

« Le capital social est fixé à la somme de quatre millions quatre cent cinquante mille deux cent vingt-trois (4.450.223) euros. Il est divisé en quatre millions quatre cent cinquante mille deux

cent vingt-trois (4.450.223) actions d'un (1) euro de valeur nominale chacune, souscrites en totalité, intégralement libérées, et réparties en plusieurs catégories d'actions ainsi qu'il suit :

- trois million (3.419.101) actions ordinaires (les « **Actions Ordinaires** ») ;
- un million trente-et-un mille cent vingt-deux (1.031.122) actions de préférence rachetables (au sens des articles L. 228-11 et L. 228-12 III du Code de commerce) de catégorie W, ayant les caractéristiques décrites notamment à l'Article 13.3 des présents Statuts (les « **ADP W** ») ».

Cette décision est adoptée par le Président.

SIXIEME DECISION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Le Président **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des décisions du Président à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou plusieurs des décisions adoptées par les présentes.

Cette décision est adoptée par le Président.

De tout ce que dessus, le Président a établi et signé le présent procès-verbal.

Le présent procès-verbal a été signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 1366 du Code civil, par le biais du service www.docusign.com.

DocuSigned by:

A2D0F786EEE9452...

Monsieur Patrick Kic
Président

WAAT

Société par actions simplifiée au capital de 4.450.223 euros
Siège social : 60, rue Saint Lazare 75009 Paris
840 227 060 R.C.S. Paris

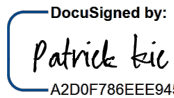
(la « **Société** »)

STATUTS

MIS À JOUR À LA SUITE DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT

DU 8 AVRIL 2024

9/4/2024 | 10:20 CEST

DocuSigned by:

A2D0F786EEE9452...

Certifié conformes par
Monsieur Patrick Kic
Président

Article 1 - FORME

Il est formé, par les soussignés, une société par actions simplifiée, qui existera entre les propriétaires des actions ci-après créées, celles qui pourront l'être ultérieurement, leurs cessionnaires et ceux qui pourront le devenir ultérieurement.

Cette Société sera régie par les lois en vigueur, et notamment par les dispositions du Livre deuxième du Code de commerce relatives aux sociétés par actions simplifiées et les dispositions des présents statuts (les « **Statuts** »).

La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

La Société ne peut faire publiquement appel à l'épargne sous la forme juridique de société par actions simplifiée.

Article 2 - OBJET

La Société a pour objet en France et à l'étranger :

- tous travaux d'installation électrique en toutes tensions à destination des particuliers, des entreprises, des institutionnels et des copropriétés,
- l'entretien, la maintenance et la réparation de toutes installations électriques visées précédemment.

Et plus généralement toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités ;
- la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, souscription ou achats de titres ou droits sociaux, fusion, association en participation ou autrement ;
- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : **WAAT**.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « *Société par actions simplifiée* » ou des initiales « *SAS* », et de l'énonciation du montant du capital social.

En outre la Société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au 60, rue Saint Lazare - 75009 Paris.

Il peut être transféré en tout endroit par décision de la collectivité des associés.

Article 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf (99) années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation.

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective extraordinaire des associés.

Article 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2019.

Article 7 - DEFINITIONS

Dans les Statuts, les termes dont la première lettre en majuscule, et qui n'y sont pas autrement définis (notamment dans l'Annexe 1), auront la signification qui leur est donnée dans le Pacte.

Article 8 - APPORTS

Au titre de la constitution de la Société, les soussignés ont apporté en numéraire à la Société les sommes suivantes :

- Monsieur Patrick KIC a apporté à la Société la somme de quatre cent cinquante-cinq mille euros (€ 455 000,-) ;
- La Société ALBUDI a apporté à la Société la somme de quatre cent cinquante-cinq mille euros (€ 455 000,-) ;
- Monsieur Emmanuel BASSE a apporté à la Société la somme de quatre-vingt-onze mille euros (€ 91 000,-) ;
- Monsieur Benoît d'HALLUIN a apporté à la Société la somme de quatre-vingt-onze mille euros (€ 91 000,-) ;
- Madame Dorothée LIAIGRE a apporté à la Société la somme de cent quatre mille euros (€ 104 000,-) ;
- Madame Salima HAYET a apporté à la Société la somme de cent quatre mille euros (€ 104 000,-) ;

Soit, au total, la somme de un million trois cent mille euros (€ 1 300 000,-), ci 1 300 000 euros.

Lesdits apports correspondent à un million trois cent mille actions (1 300 000) actions d'un (1) euro de valeur nominale chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées.

La somme de 1 300 000 euros a été déposée à un compte ouvert au nom de la Société en formation, à la banque BNP PARIBAS Centre d'Affaires et de Conseil aux entrepreneurs de Boulogne 80 avenue du Général Leclerc 92100 BOULOGNE BILLANCOURT ainsi que l'atteste le certificat établi le 28 mai 2018.

Aux termes du procès-verbal des décisions du Président du 6 décembre 2019 et conformément aux pouvoirs conférés par décisions unanimes de la collectivité des associés en date du 29 novembre 2019, il a été constaté, au vu du certificat émis par la banque BNP PARIBAS Centre d'Affaires et de Conseil aux entrepreneurs de Boulogne 80 avenue du Général Leclerc 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, la réalisation d'une augmentation de capital d'un million soixante mille euros (1 060 000,00€) par l'émission et la souscription, par versement en numéraire, d'un million soixante mille (1 060 000) actions ordinaires nouvelles d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune.

Aux termes du procès-verbal des décisions du Président en date du 17 juin 2020 et conformément aux pouvoirs conférés par décisions unanimes de la collectivité des associés en date du 29 novembre 2019, il a été constaté, au vu du certificat émis par la banque BNP PARIBAS Centre d'Affaires et de Conseil aux Entrepreneurs de Boulogne, 80 avenue du Général Leclerc, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, la réalisation d'une augmentation de capital de trente-huit mille (38.000) euros par l'émission et la souscription, par versement en numéraire, de trente-huit mille (38.000) actions ordinaires nouvelles d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune.

Aux termes du procès-verbal des décisions du Président en date du 24 mai 2022 et conformément aux pouvoirs conférés par résolutions prises par les associés en date du 2 mai 2022, il a été constaté, au vu du certificat émis par la banque BNP PARIBAS Centre d'Affaires Ile de France Innovation, 8-12 rue Sainte-Cécile – 75009 PARIS, la réalisation d'une augmentation de capital de soixante-sept mille six cent trente-huit (67.638) euros par l'émission et la souscription, par versement en numéraire, de soixante-sept mille six cent trente-huit (67.638) actions ordinaires nouvelles d'un (1) euro de valeur nominale chacune, et chacune assortie d'une prime d'émission unitaire de huit euros et soixante-et-un (8,61) centimes, soit une prime d'émission totale de cinq cent quatre-vingt-deux mille trois cent soixante-trois euros et dix-huit (582.363,18) centimes.

Aux termes du procès-verbal des décisions du Président en date du 2 août 2022 et conformément aux pouvoirs conférés par résolutions prises par les associés en date du 2 août 2022, il a été constaté, au vu du certificat émis par la banque BNP PARIBAS Centre d'Affaires Ile de France Innovation, 8-12 rue Sainte-Cécile – 75009 PARIS, la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant nominal de trois-cent quatre-vingt-dix-huit deux cent trente (398.230) euros par l'émission et la souscription, par versement en numéraire, de trois-cent quatre-vingt-dix-huit deux cent trente (398.230) actions ordinaires nouvelles d'un (1) euro de valeur nominale chacune, et chacune assortie d'une prime d'émission unitaire de vingt-et-un euros et soixante (21,60) centimes, soit une prime d'émission totale de huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf neuf cent quatre-vingt-dix-huit (8.999.998 euros).

Aux termes du procès-verbal des décisions du Président en date du 7 décembre 2023 et conformément aux pouvoirs conférés par résolutions prises par les associés en date du 7 décembre 2023, il a été constaté, au vu des certificats émis par la banque Caisse d'Epargne :

- la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant nominal de soixante-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-sept euros (79.287 €) par l'émission et la souscription, par versement en numéraire, de soixante-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-sept (79.287) actions ordinaires nouvelles de un euro (1 €) de valeur nominale chacune, et chacune assortie d'une prime d'émission unitaire de trente-deux euros et quatre-vingt-huit

centimes (32,88 €), soit une prime d'émission totale de deux millions six cent six mille neuf cent cinquante-six euros et cinquante-six centimes (2.606.956,56 €) ;

- la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant nominal de neuf cent cinquante-neuf mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros (959.398 €) par l'émission et la souscription, par versement en numéraire, de neuf cent cinquante-neuf mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (959.398) actions de préférence de catégorie W nouvelles de un euro (1 €) euro de valeur nominale chacune, et chacune assortie d'une prime d'émission unitaire de treize euros (13 €), soit une prime d'émission totale de douze millions quatre cent soixante-douze mille cent soixante-quatorze euros (12.472.174 €).

Aux termes du procès-verbal des décisions du Président en date du 22 décembre 2023 et conformément aux pouvoirs conférés par résolutions prises par les associés en date du 7 décembre 2023, il a été constaté, au vu des certificats émis par la banque Caisse d'Epargne :

- la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant nominal de deux mille quinze euros (2.015 €) par l'émission et la souscription, par versement en numéraire, de deux mille quinze (2.015) actions ordinaires nouvelles de un euro (1 €) de valeur nominale chacune, et chacune assortie d'une prime d'émission unitaire de trente-deux euros et quatre-vingt-huit centimes (32,88 €), soit une prime d'émission totale de soixante-six mille deux cent cinquante-trois euros et vingt centimes (66.253,20 €) ;
- la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant nominal de vingt-quatre mille quatre cent trois euros (24.403 €) par l'émission et la souscription, par versement en numéraire, de vingt-quatre mille quatre cent trois (24.403) actions de préférence de catégorie W nouvelles de un euro (1 €) euro de valeur nominale chacune, et chacune assortie d'une prime d'émission unitaire de treize euros (13 €), soit une prime d'émission totale de trois cent dix-sept mille deux cent trente-neuf euros (317.239 €).

Aux termes du procès-verbal des décisions du Président en date du 20 février 2024 et conformément aux pouvoirs conférés par résolutions prises par les associés en date du 7 décembre 2023, il a été constaté, au vu des certificats émis par la banque Caisse d'Epargne :

- la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant nominal de trois mille neuf cent neuf euros (3.909 €) par l'émission et la souscription, par versement en numéraire, de trois mille neuf cent neuf (3.909) actions ordinaires nouvelles de un euro (1 €) de valeur nominale chacune, et chacune assortie d'une prime d'émission unitaire de trente-deux euros et quatre-vingt-huit centimes (32,88 €), soit une prime d'émission totale de cent vingt-huit mille cinq cent vingt-huit euros (128.528 €) ;
- la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant nominal de quarante-sept mille trois cent vingt-et-un euros (47.321 €) par l'émission et la souscription, par versement en numéraire, de quarante-sept mille trois cent vingt-et-une (47.321) actions de préférence de catégorie W nouvelles de un euro (1 €) euro de valeur nominale chacune, et chacune assortie d'une prime d'émission unitaire de treize euros (13 €), soit une prime d'émission totale de six cent quinze mille cent soixante-treize euros (615.173 €). »

Aux termes de l'autorisation conférée par délibérations de l'assemblée générale des associés en date du 13 mars 2024 et de la réalisation constatée par décisions du Président en date du 8 avril 2024, le capital social a été réduit d'une somme de neuf cent quatre mille quarante-neuf (940.049) euros pour être ramené à un montant de quatre millions quatre cent cinquante mille deux cent vingt-trois (4.450.223) euros.

Article 9 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de quatre millions quatre cent cinquante mille deux cent vingt-trois (4.450.223 €). Il est divisé en quatre millions quatre cent cinquante mille deux cent vingt-trois (4.450.223) actions de un euro (1 €) de valeur nominale chacune, souscrites en totalité, intégralement libérées, et réparties en plusieurs catégories d'actions ainsi qu'il suit :

- trois millions quatre cent dix-neuf mille cent une (3.419.101) actions ordinaires (les « **Actions Ordinaires** ») ;
- un million trente-et-un mille cent vingt-deux (1.031.122) actions de préférence rachetables (au sens des articles L. 228-11 et L. 228-12 III du Code de commerce) de catégorie W, ayant les caractéristiques décrites notamment à l'Article 13.3 des Statuts (les « **ADP W** »).

Article 10 - COMPTES COURANTS

Les associés peuvent, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre à la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances en comptes courants. Les conditions et modalités de ces avances sont déterminées d'un commun accord entre l'associé intéressé et le Président. Elles sont, le cas échéant, soumises à la procédure d'autorisation et de contrôle prévue par la loi.

Article 11 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social est augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés statuant sur le rapport du Président.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction de capital.

En cas d'augmentation du capital en numéraire, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel à la souscription des titres émis. Ils peuvent cependant renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

Article 12 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS – USUFRUIT – NUE PROPRIETE

12.1 Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés auprès de la Société par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la Société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

12.2 Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier pour les décisions concernant l'affectation du bénéfice et au nu-propriétaire dans les autres cas.

Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de La Poste faisant foi de la date d'expédition.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les assemblées générales.

Article 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

13.1 Stipulations communes aux Actions

13.1.1 Chaque action donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la Société, ou en cas de liquidation de la Société, sous réserve des droits particuliers attachés aux (i) ADP WI tels que prévus à l'Article 13.2 des Statuts, et (ii) ADP W tels que prévus à l'Article 13.3 des Statuts.

Elle donne en outre droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales, dans les conditions fixées par les Statuts ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi, les Statuts et le Pacte.

Chaque action ordinaire donne droit à deux (2) voix, chaque ADP WI donne droit à une (1) voix, et chaque ADP W donne droit à une (1) voix.

13.1.2 Les associés ne sont responsables des pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions de la collectivité des associés.

13.1.3 Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation. Ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en remettre aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

13.1.4 Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, ou encore en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'une augmentation ou d'une réduction du capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les titulaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et, le cas échéant, de l'achat ou de la vente des actions nécessaires.

13.2 Stipulations propres aux ADP WI

Les ADP WI sont des actions de préférence au sens de l'article L. 228-11 du Code de commerce.

Les ADP WI sont des actions de préférence rachetables créées en application de l'article L. 228-12 III du Code de commerce dont le statut et les modalités de rachat sont régis par les stipulations des Statuts, et plus particulièrement par l'Article 38 des Statuts.

13.2.1 Droit au Droit Préférentiel ADP WI

- (a) Chaque ADP WI confère à son titulaire le droit de percevoir, à l'exclusion de tout autre dividende ou montant distribué, à compter du 1^{er} décembre 2020, un dividende précipitaire cumulatif annuel, identique pour chaque ADP WI (le « **Droit Préférentiel ADP WI** »), calculé en faisant le produit, à la clôture de chaque exercice, de (i) la valeur de sa souscription (montant nominal et prime d'émission) telle qu'ajustée conformément aux stipulations du paragraphe (c) par (ii) un taux de rendement annuel de dix pour cent (10%).

Le montant du Droit Préférentiel ADP WI sera majoré le cas échéant des sommes visées au paragraphe (c) ci-dessous.

Dans l'hypothèse où l'exercice social écoulé ou l'exercice social en cours aurait une durée supérieure ou inférieure à douze (12) mois, le montant du Droit Préférentiel ADP WI sera augmenté ou réduit *pro rata temporis* sur une base d'une année de trois cent soixante-cinq (365) jours.

- (b) Le paiement du Droit Préférentiel ADP WI est subordonné (i), lorsque cela est applicable, à l'existence de Sommes Distribuables, (ii) au respect des stipulations du Pacte et (iii) à la décision souveraine du président ou des associés de procéder à la distribution de tout ou partie du Montant Distribué. Le montant du Droit Préférentiel ADP WI sera prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable, sur les comptes de primes ou réserves disponibles.
- (c) Le Droit Préférentiel ADP WI déterminé annuellement dans les conditions précisées ci-dessus étant cumulatif, si le bénéfice distribuable d'un exercice est insuffisant pour attribuer aux titulaires des ADP WI la totalité du Droit Préférentiel ADP WI dû au titre de cet exercice, ou si les associés décident pour quelque raison que ce soit de ne pas voter la distribution de l'intégralité du Droit Préférentiel ADP WI, la partie non versée du Droit Préférentiel ADP WI sera reportée de plein droit sur les sommes dues au titre des exercices ultérieurs et attribuée dans les conditions précisées ci-dessus. Le cas échéant, au 1^{er} décembre de chaque année, la part du Droit Préférentiel ADP WI qui n'aura pas été versée depuis le 1^{er} décembre de l'année précédente, sera ajoutée au prix de souscription des ADP WI pour constituer, à compter de cette date (et non à compter du début de l'exercice en cours), la base de calcul du Droit Préférentiel ADP WI.
- (d) En conséquence et sous réserve des règles obligatoires de mise en réserve et de la décision souveraine de la collectivité des associés de procéder à une distribution, en cas de distribution décidée par la Société d'un Montant Distribué, celui-ci sera payé dans l'ordre de priorité suivant :
- 1) aux titulaires d'ADP WI, jusqu'à hauteur du solde du Droit Préférentiel ADP WI pour chaque ADP WI détenue (i.e., à hauteur du montant du Droit Préférentiel ADP WI de chaque ADP WI détenue diminué du montant de toutes sommes déjà distribuées aux titulaires d'ADP WI au titre du Droit Préférentiel ADP WI de chaque ADP WI détenue), puis
 - 2) aux titulaires d'ADP W, jusqu'à hauteur du solde du Droit Préférentiel ADP W pour chaque ADP W détenue (i.e., à hauteur du montant du Droit Préférentiel ADP W de chaque ADP W détenue diminué du montant de toutes sommes déjà distribuées

aux titulaires d'ADP W au titre du Droit Préférentiel ADP W de chaque ADP W détenue), puis

- 3) aux titulaires d'Actions Ordinaires, le solde du Montant Distribué après les prélèvements visés aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus, s'ils existent, au prorata du nombre d'Actions Ordinaires détenues.

13.2.2 Prix de Transfert des ADP WI

Sauf disposition contraire dans le Pacte, chaque ADP WI donnera à son titulaire le droit préférentiel et exclusif à perception, dans le cadre d'un Transfert, d'un prix unitaire égal à (x) à sa valeur de sa souscription (montant nominal et prime d'émission) augmentée du Droit Préférentiel ADP WI calculé à la date de réalisation du Transfert ou, (y) si la valeur de la totalité des Titres de la Société à la date de réalisation du Transfert est inférieure à ce prix, à la valeur de la totalité des Titres de la Société à la date de réalisation du Transfert divisé par le nombre total d'ADP WI en circulation à la date de réalisation du Transfert.

Ce droit sera préférentiel en ce sens qu'il sera prélevé en appliquant l'ordre de priorité figurant à l'Article 13.2.1(d), à savoir, en priorité par rapport au droit des ADP W et des Actions Ordinaires sur le prix de Transfert.

Ce droit sera exclusif en ce sens qu'une fois un montant égal à sa valeur de sa souscription (montant nominal et prime d'émission) augmentée du Droit Préférentiel ADP WI versé à un titulaire d'ADP WI, celui-ci ne pourra en aucun cas percevoir, au titre du transfert de cette ADP WI, tout ou partie du solde du prix de Transfert.

13.2.3 Privilège en cas de liquidation

Sauf disposition contraire dans le Pacte, chaque ADP WI donnera droit à son titulaire le droit préférentiel et exclusif à perception, dans le cadre d'une liquidation, à une part dans l'Actif Net de Liquidation égale (x) à sa valeur de sa souscription (montant nominal et prime d'émission) augmenté du Droit Préférentiel ADP WI calculé à la date de réalisation de la liquidation ou (y) si la valeur de l'Actif Net de Liquidation est inférieure à cette valeur, à la valeur de l'Actif Net de Liquidation divisé le nombre total d'ADP WI en circulation à la date de réalisation de la liquidation.

Ce droit sera préférentiel en ce sens qu'il sera prélevé en appliquant l'ordre de priorité figurant à l'Article 13.2.1(d), à savoir, en priorité par rapport au droit des ADP W et des Actions Ordinaires sur l'Actif Net de Liquidation.

Ce droit sera exclusif en ce sens qu'une fois un montant égal à sa valeur de sa souscription (montant nominal et prime d'émission) augmentée du Droit Préférentiel ADP WI versé à un titulaire d'ADP WI, celui-ci ne pourra en aucun cas percevoir, dans le cadre de la liquidation, au titre de cette ADP WI, tout ou partie de l'Actif Net de Liquidation.

13.2.4 Privilège en cas de réduction de capital motivée par des pertes

Toute réduction de capital motivée par des pertes sera imputée en priorité sur les Actions Ordinaires, puis sur les ADP W et ne sera imputée sur les ADP WI que pour autant qu'elle n'aurait pas pu être totalement imputée sur les Actions Ordinaires puis sur les ADP W.

13.3 Stipulations propres aux ADP W

Les ADP W sont des actions de préférence au sens de l'article L. 228-11 du Code de commerce.

Les ADP W sont des actions de préférence rachetables créées en application de l'article L. 228-12 III du Code de commerce dont le statut et les modalités de rachat sont régis par les stipulations des Statuts, et plus particulièrement par l'Article 39 des Statuts.

13.3.1 Droit au Droit Préférentiel ADP W

- (a) Chaque ADP W confère à son titulaire le droit de percevoir, à l'exclusion de tout autre dividende ou montant distribué, à compter de sa date d'émission, un dividende précipitaire cumulatif annuel, identique pour chaque ADP W (le « **Droit Préférentiel ADP W** »), calculé en faisant le produit, à la clôture de chaque exercice, de (i) la valeur de sa souscription (montant nominal et prime d'émission) telle qu'ajustée conformément aux stipulations du paragraphe (c) par (ii) un taux de rendement annuel de onze pour cent (11%).

Le montant du Droit Préférentiel ADP W sera majoré le cas échéant des sommes visées au paragraphe (c) ci-dessous.

Dans l'hypothèse où l'exercice social écoulé ou l'exercice social en cours aurait une durée supérieure ou inférieure à douze (12) mois, le montant du Droit Préférentiel ADP W sera augmenté ou réduit *pro rata temporis* sur une base d'une année de trois cent soixante-cinq (365) jours.

- (b) Le paiement du Droit Préférentiel ADP W est subordonné (i), lorsque cela est applicable, à l'existence de Sommes Distribuables, (ii) au paiement du Droit Préférentiel ADP WI, (iii) au respect des stipulations du Pacte et (iv) à la décision souveraine du président ou des associés de procéder à la distribution de tout ou partie du Montant Distribué. Le montant du Droit Préférentiel ADP W sera prélevé par priorité, après paiement du Droit Préférentiel ADP WI, sur le bénéfice distribuable, sur les comptes de primes ou réserves disponibles.
- (c) Le Droit Préférentiel ADP W déterminé annuellement dans les conditions précisées ci-dessus étant cumulatif, si le bénéfice distribuable d'un exercice est insuffisant pour attribuer aux titulaires des ADP W la totalité du Droit Préférentiel ADP W dû au titre de cet exercice, ou si les associés décident pour quelque raison que ce soit de ne pas voter la distribution de l'intégralité du Droit Préférentiel ADP W, la partie non versée du Droit Préférentiel ADP W sera reportée de plein droit sur les sommes dues au titre des exercices ultérieurs et attribuée dans les conditions précisées ci-dessus. Le cas échéant, à chaque date d'anniversaire de la date d'émission concernée, la part du Droit Préférentiel ADP W qui n'aura pas été versée depuis l'année précédente, sera ajoutée au prix de souscription des ADP W pour constituer, à compter de cette date (et non à compter du début de l'exercice en cours), la base de calcul du Droit Préférentiel ADP W.
- (d) En conséquence et sous réserve des règles obligatoires de mise en réserve et de la décision souveraine de la collectivité des associés de procéder à une distribution, en cas de distribution décidée par la Société d'un Montant Distribué, celui-ci sera payé dans l'ordre de priorité suivant :
- 1) aux titulaires d'ADP WI, jusqu'à hauteur du solde du Droit Préférentiel ADP WI pour chaque ADP WI détenue (*i.e.*, à hauteur du montant du Droit Préférentiel ADP WI de chaque ADP WI détenue diminué du montant de toutes sommes déjà distribuées aux titulaires d'ADP WI au titre du Droit Préférentiel ADP WI de chaque ADP WI détenue), puis
 - 2) aux titulaires d'ADP W, jusqu'à hauteur du solde du Droit Préférentiel ADP W pour chaque ADP W détenue (*i.e.*, à hauteur du montant du Droit Préférentiel ADP W de

chaque ADP W détenue diminué du montant de toutes sommes déjà distribuées aux titulaires d'ADP W au titre du Droit Préférentiel ADP W de chaque ADP W détenue), puis

- 3) aux titulaires d'Actions Ordinaires, le solde du Montant Distribué après les prélèvements visés aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus, s'ils existent, au prorata du nombre d'Actions Ordinaires détenues.

13.3.2 Prix de Transfert des ADP W

Sauf disposition contraire dans le Pacte, chaque ADP W donnera à son titulaire le droit préférentiel et exclusif à perception, dans le cadre d'un Transfert, d'un prix unitaire égal à (x) à sa valeur de sa souscription (montant nominal et prime d'émission) augmentée du Droit Préférentiel ADP W calculé à la date de réalisation du Transfert ou, (y) si la valeur de la totalité des Titres de la Société à la date de réalisation du Transfert est inférieure à ce prix, à la valeur de la totalité des Titres de la Société, après paiement du Droit Préférentiel ADP WI, à la date de réalisation du Transfert divisé par le nombre total d'ADP W en circulation à la date de réalisation du Transfert.

Ce droit sera préférentiel en ce sens qu'il sera prélevé en appliquant l'ordre de priorité figurant à l'Article 13.3.1(d), à savoir, en priorité par rapport au droit des Actions Ordinaires sur le prix de Transfert, étant précisé que ce droit sera en revanche prélevé postérieurement au droit des ADP WI sur le prix de Transfert.

Ce droit sera exclusif en ce sens qu'une fois un montant égal à sa valeur de sa souscription (montant nominal et prime d'émission) augmentée du Droit Préférentiel ADP W versé à un titulaire d'ADP W, celui-ci ne pourra en aucun cas percevoir, au titre du transfert de cette ADP W, tout ou partie du solde du prix de Transfert.

13.3.3 Privilège en cas de liquidation

Sauf disposition contraire dans le Pacte, chaque ADP W donnera droit à son titulaire le droit préférentiel et exclusif à perception, dans le cadre d'une liquidation, à une part dans l'Actif Net de Liquidation égale (x) à sa valeur de sa souscription (montant nominal et prime d'émission) augmenté du Droit Préférentiel ADP W calculé à la date de réalisation de la liquidation ou (y) si la valeur de l'Actif Net de Liquidation est inférieure à cette valeur, à la valeur de l'Actif Net de Liquidation, après paiement du Droit Préférentiel ADP WI, divisé le nombre total d'ADP W en circulation à la date de réalisation de la liquidation.

Ce droit sera préférentiel en ce sens qu'il sera prélevé en appliquant l'ordre de priorité figurant à l'Article 13.3.1(d), à savoir, en priorité par rapport au droit des Actions Ordinaires sur l'Actif Net de Liquidation, étant précisé que ce droit sera en revanche prélevé postérieurement au droit des ADP WI sur le prix de Transfert.

Ce droit sera exclusif en ce sens qu'une fois un montant égal à sa valeur de sa souscription (montant nominal et prime d'émission) augmentée du Droit Préférentiel ADP W versé à un titulaire d'ADP W, celui-ci ne pourra en aucun cas percevoir, dans le cadre de la liquidation, au titre de cette ADP W, tout ou partie de l'Actif Net de Liquidation.

13.3.4 Privilège en cas de réduction de capital motivée par des pertes

Toute réduction de capital motivée par des pertes sera imputée en priorité sur les Actions Ordinaires, et ne sera imputée sur les ADP W que pour autant qu'elle n'aurait pas pu être totalement imputée sur les Actions Ordinaires.

Article 14 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

Article 15 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.

En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

La transmission des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société et signé par le cédant ou son mandataire.

L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ».

Article 16 - PORTEE DES REGLES RELATIVES AUX TRANSFERTS DES ACTIONS

Les Transferts de Titres de la Société sont soumis au respect des stipulations du Pacte (lequel contient notamment une Période d'Inaliénabilité, un Droit de Préemption, un Droit de Cession Conjointe, Proportionnelle, un Droit de Cession Conjointe Totale et une Obligation de Cession Conjointe). Tout Transfert réalisé en violation des stipulations du Pacte sera réputé avoir été réalisé en violation des Statuts de la Société et sera donc nul conformément aux dispositions de l'article L. 227-15 du Code de commerce.

Article 17- LOCATION DES ACTIONS

La location des actions est interdite.

Article 18- EXCLUSION D'UN ASSOCIE

18.1 Cas d'exclusion

L'exclusion de tout associé, à l'exception de Waat Invest, de Willers Invest, de Swen et de l'Investisseur de Référence, peut être prononcée en cas de non-respect de la clause de non-concurrence, de non-débauchage et de non-sollicitation stipulée à l'article 16 du Pacte.

18.2 Modalités de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises stipulées à l'Article 30 des présents Statuts ; l'associé dont l'exclusion est proposée participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de cette majorité.

Les associés sont consultés sur l'exclusion à l'initiative du Président ; si le Président est lui-même susceptible d'être exclu, les associés seront consultés à l'initiative de l'associé le plus diligent.

18.3 Formalités de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l'encontre de l'associé susceptible d'être exclu et la date de réunion des associés devant statuer sur l'exclusion lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit (8) jours avant la date de la réunion de la collectivité des associés, et ce afin qu'il puisse présenter au cours d'une réunion préalable des associés ses observations, et faire valoir ses arguments en défense, lesquels doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision des associés.

18.4 Prise d'effet de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion, qui peut être prise tant en présence qu'en l'absence de l'associé concerné, prend effet à compter de son prononcé ; elle est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président.

Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions.

La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les quinze (15) jours de la décision d'exclusion.

Le prix de cession des actions de l'exclu sera égal à la valeur la moins élevée entre le Prix d'Acquisition et la Valeur Vénale.

Si la cession des actions de l'associé exclu ou le paiement du prix ne sont pas réalisés dans le délai prévu, la décision d'exclusion sera nulle et de nul effet, sauf en cas de défaillance de l'associé exclu.

A compter de la décision d'exclusion, les droits non pécuniaires de l'associé exclu sont suspendus.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

Article 19 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

La Société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne physique ou morale, associé ou non de la Société (ci-après désigné le « **Président** »).

19.1 Désignation

Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par le Conseil d'Administration statuant à la majorité simple des droits de vote.

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant personne physique.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

19.2 Durée des fonctions

Le Président est nommé pour une durée déterminée ou indéterminée. Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer, la perte de la pleine capacité juridique soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de six (6) mois, lequel pourra être réduit par décision du Conseil d'Administration.

19.3 Révocation

Le Président est révocable ad nutum à tout moment par décision du Conseil d'Administration statuant à la majorité simple des droits de vote des membres présents ou représentés incluant le vote favorable du Membre YE et du Membre Investisseur de Référence. Sous réserve de décision contraire du Conseil d'Administration, elle ne donne pas lieu à indemnisation.

19.4 Rémunération

Le Président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont fixées par décision du Conseil d'Administration et dans les conditions fixées par le Pacte.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

19.5 Pouvoirs

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. Il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents Statuts aux décisions collectives des associés et sous réserve, pour les Décisions Réservées et les Décisions Importantes de l'accord préalable du Conseil d'Administration (conformément aux stipulations du Pacte et en particulier de son Article 14.4.6).

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 20 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

20.1 Composition et nomination

Le Conseil d'Administration est composé au maximum de trois (3) membres.

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par les associés conformément aux stipulations du Pacte.

En outre, un censeur pourra être nommé sur demande de l'Investisseur de Référence parmi les candidats qu'il propose.

Les Parties s'engagent expressément et irrévocablement, chacune pour ce qui la concerne, à faire en sorte que les personnes visées ou proposées en application des stipulations ci-dessus soient désignées (ou révoquées, selon le cas) conformément à la proposition de l'associé concerné.

Le censeur pourra assister aux réunions du Conseil d'Administration, sans droit de vote, et bénéficiera, sous réserve des termes et conditions des présentes, des mêmes informations que celles communiquées aux membres du Conseil d'Administration en cette qualité. A l'exception des droits de vote, le censeur sera convoqué dans les mêmes conditions et aura exactement les mêmes droits que les membres du Conseil d'Administration.

20.2 Durée et cessation des fonctions

Les membres du Conseil d'Administration et le censeur sont nommés par une décision collective des associés statuant à la majorité prévue à l'Article 30 des présents Statuts.

Les membres du Conseil d'Administration et le censeur peuvent démissionner de leur mandat à tout moment et sans préavis. Chacun des membres est révocable *ad nutum* à tout moment par les associés statuant comme indiqué ci-dessus, sur proposition de l'associé qui en a proposé la nomination sans pouvoir prétendre à une indemnité quelconque. La décision de révocation peut ne pas être motivée et, en tout état de cause, aucun juste motif n'est nécessaire. Sous réserve de décision contraire des associés, elle ne donne pas lieu à indemnisation.

20.3 Rémunération

Les membres du Conseil d'Administration et le censeur ne sont pas rémunérés.

Chaque membre du Conseil d'Administration ou le censeur a droit, sur présentation des justificatifs correspondants, au remboursement par la Société des frais et dépenses raisonnablement engagés dans l'exercice de ses fonctions à la demande de la Société.

20.4 Président du Conseil d'Administration

Les membres du Conseil d'Administration nomment un président du Conseil d'Administration parmi les membres du Conseil d'Administration (le « **Président du Conseil d'Administration** »).

Le Président du Conseil d'Administration est nommé pour une durée indéterminée.

Il peut démissionner de ses fonctions à tout moment et sans préavis et, sous réserve des stipulations du paragraphe suivant, est révocable *ad nutum* à tout moment par décision du Conseil d'Administration statuant à la majorité simple des droits de vote des membres présents ou représentés. La décision de révocation peut ne pas être motivée et, en tout état de cause, aucun juste motif n'est nécessaire. Sous réserve de décision contraire des membres du Conseil d'Administration, elle ne donne pas lieu à indemnisation.

Par exception à ce qui précède, tant que le Président du Conseil d'Administration sera Monsieur YE, il sera révocable conformément aux stipulations du Pacte.

Le Président du Conseil d'Administration est chargé d'organiser et de diriger les débats du Conseil d'Administration. Il ne dispose pas de voix prépondérante.

20.5 Fonctionnement

20.5.1 Fréquence et convocation des réunions

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige et au moins trimestriellement.

Il est convoqué par le Président, le Président du Conseil d'Administration ou par tout membre du Conseil d'Administration par tous moyens écrits (y compris par courrier électronique) au moins cinq (5) Jours à l'avance. Néanmoins, il peut être renoncé à ce délai par l'auteur de la convocation en cas d'urgence dûment motivée par l'auteur de la convocation ou si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents et y consentent.

La convocation doit stipuler la date, l'heure et le lieu de la réunion et doit être accompagnée des documents nécessaires à la prise de décision ainsi que l'ordre du jour de la réunion.

Les membres du Conseil d'Administration peuvent décider à la majorité de convoquer toute autre personne dont la présence peut être utile au regard de l'ordre du jour.

Par ailleurs, le Président du Conseil d'Administration ou le Président pourra inviter le directeur général adjoint de la Société et/ou le directeur financier de la Société à participer aux réunions du Conseil d'Administration (sans droit de vote).

Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux dont les originaux sont conservés au siège social ou par des actes sous seings privés signés par tous ses membres dont les originaux sont conservés au siège social.

Les réunions du Conseil d'Administration peuvent se tenir par tous moyens, y compris par conférence téléphonique ou vidéoconférence. Le Conseil d'Administration peut également prendre des décisions par la signature d'un acte sous seing privé signé par chacun de ses membres.

Nonobstant les stipulations qui précèdent, les Décisions Importantes et les Décisions Réservées peuvent faire l'objet d'une autorisation par courrier électronique adressé de façon collective à l'ensemble des membres du Conseil d'Administration par le Président expliquant l'objet de la demande dès lors que plus de la moitié des membres approuve la demande d'autorisation par courrier électronique également dans un délai de cinq (5) Jours suivant la réception d'une telle demande, ces autorisations étant reprises dans le procès-verbal de la réunion suivante du Conseil d'Administration.

20.5.2 Quorum et représentation

Le Conseil d'Administration ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés, y compris par conférence téléphonique ou vidéoconférence, représentent plus (strictement) de la moitié des voix, étant précisé que la présence de l'Investisseur de Référence sera requise pour toute réunion de devant statuer sur une Décision Réservée.

Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, la réunion pourra être reportée à une nouvelle date qui ne pourra pas être inférieure à cinq (5) Jours suivant la date de convocation de cette nouvelle réunion (sauf accord unanime des membres pour réduire ce délai) et ce avec le même ordre du jour (la « **Deuxième Réunion** »), et selon les mêmes règles de quorum. Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint à la Deuxième Réunion, les mêmes règles devront être respectées pour la tenue de nouvelles réunions.

Tout membre du Conseil d'Administration peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit (y compris par email), un autre membre du Conseil d'Administration comme son mandataire.

S'agissant du Membre Investisseur de Référence, ce pouvoir de représentation pourra être donné aux mandataires sociaux ou salariés de l'Investisseur de Référence ou de ses Affiliés. Le nombre de pouvoirs de représentation que chacun des membres du Conseil d'Administration peut détenir n'est pas limité.

Sauf accord unanime des membres du Conseil d'Administration, il ne délibère valablement que sur les éléments inscrits à l'ordre du jour.

20.5.3 Décompte des voix - Majorité

Chaque membre du Conseil d'Administration dispose d'une voix.

Le Conseil d'Administration délibère à la majorité simple des voix de ses membres, qu'ils soient présents ou représentés, sauf :

- a) s'il statue sur la révocation du Président, auquel cas il délibère dans les conditions prévues à l'Article 19.3 des présents Statuts ;
- b) dans le cas où il doit approuver une Décision Réservée, auquel cas il délibère dans les conditions prévues à l'Article 20.6 des présents Statuts.

20.6 Compétence du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration participe à la détermination des orientations des activités et de la stratégie de la Société et statue sur les Décisions Importantes et les Décisions Réservées dans les conditions figurant en Annexe 2.

Article 21 - REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité social et économique, s'il en existe un, exercent les droits prévus par les articles L.2312-72 et suivants du Code du travail auprès du Président.

Le comité social et économique doit être informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

Article 22 - CONVENTIONS AVEC LA SOCIETE

Le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes, présente aux associés, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de Commerce, un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 dudit code.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président de la

Société.

Article 23 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des associés désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.

Le ou les Commissaires aux comptes sont nommés par décision des associés pour une durée de six exercices.

Les Commissaires aux comptes doivent être invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

Article 24 - OBJET DES DECISIONS DES ASSOCIES

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes, sous réserve des Décisions Réservées et des Décisions Importantes qui seront adoptées conformément aux dispositions du Pacte :

- l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats,
- nomination des membres du Conseil d'Administration,
- l'approbation des conventions réglementées,
- le cas échéant, la nomination des Commissaires aux Comptes,
- l'augmentation, l'amortissement et la réduction du capital social,
- l'émission de toutes valeurs mobilières par la Société,
- la transformation de la Société,
- la fusion, la scission ou l'apport partiel d'actif,
- la dissolution et la liquidation de la Société, y compris la nomination et la fixation des pouvoirs du liquidateur,
- l'augmentation des engagements des associés,
- la suspension des droits de vote et exclusion d'un associé,
- la modification des Statuts, y compris le transfert du siège social,
- la continuation de la Société en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social,
- et plus généralement toutes les décisions ne relevant pas de la compétence du Président aux termes des présents Statuts et sous réserve des Décisions Importantes et des Décisions Réservées nécessitant l'approbation préalable du Conseil d'Administration conformément aux stipulations du Pacte.

Si la société venait à ne comporter qu'un associé, ce dernier exercera les pouvoirs dévolus aux associés

lorsque les présents Statuts prévoient une prise de décision collective.

Article 25 - FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives résultent, au choix du Président, de la réunion d'une assemblée, d'une consultation par correspondance ou d'un acte sous signature privé ou notarié signé par tous les associés.

Article 26 - CONDITIONS DE CONVOCATION – ORDRE DU JOUR

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président, du Président du Conseil d'Administration ou par un ou plusieurs associés détenant ensemble plus de 10% du capital de la Société.

Une assemblée générale peut également être convoquée :

- par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant 5 % au moins du capital,
- par le Commissaire aux Comptes s'il en existe un.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du liquidateur.

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

La convocation à une assemblée générale est effectuée par tous moyens de communication écrite (y compris par email ou par télécopie) huit (8) jours au moins avant la date de la réunion.

Toutefois, la convocation peut être faite verbalement et l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

La convocation indique notamment les jour, heure et lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaître clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites. Elle est accompagnée de tous les documents prescrits par la réglementation en vigueur et de tous documents utiles pour permettre aux associés de se prononcer en toute connaissance de cause sur les questions figurant à l'ordre du jour.

Un ou plusieurs associés représentant la quote-part du capital prévue par la loi, peuvent, dans les conditions et délais légaux, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions, dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes.

Les associés ne peuvent délibérer que sur les questions figurant à l'ordre du jour.

Toutefois, les associés peuvent, en toutes circonstances, révoquer le Président et procéder à son remplacement, conformément aux dispositions du Pacte.

Article 27 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES – POUVOIRS

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède.

Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

Chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois pour les assemblées, il peut désigner un mandataire en la personne d'un autre associé.

Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie ou par email. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Article 28 - TENUE DE L'ASSEMBLEE – BUREAU

L'Assemblée est présidée par le Président ou, en son absence, par un associé désigné par l'Assemblée.

En cas de convocation par un mandataire de justice, l'Assemblée est présidée par l'auteur de la convocation. A défaut, elle élit elle-même son Président.

L'Assemblée désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

Une feuille de présence est établie et signée lors de l'entrée en séance, indiquant l'identité des associés présents ou représentés et pour ces derniers, le nom de leur mandataire ainsi que le nombre d'actions détenues par les associés présents ou représentés.

Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

Toutefois, le procès-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Article 29 - CONDITIONS DE QUORUM

Les décisions collectives ne sont valablement prises que si au moins la majorité simple des droits de vote des associés sont présents ou représentés (en cas de consultation en assemblée) ou participent au vote (en cas de consultation par correspondance).

Article 30 - CONDITIONS GENERALES DE MAJORITE

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent.

Chaque action ordinaire donne droit à deux (2) voix, chaque ADP WI donne droit à une (1) voix et chaque ADP W donne droit à une (1) voix.

Sauf dans les cas où il en est disposé autrement par une disposition légale impérative, les décisions collectives des associés seront valablement prises à la majorité simple des droits de vote des associés présents ou représentés (à l'exception des décisions modifiant les termes et conditions des Titres émis par la Société qui devront recueillir, outre la majorité simple des droits de vote des associés présents ou représentés, l'accord préalable de la majorité des droits de vote des associés détenant lesdits Titres), sous réserve du vote favorable d'au moins deux des trois associés suivants : (i) Monsieur PK (avec ses Affiliés détenant des Titres), (ii) Albudi et (iii) l'Investisseur de Référence.

Article 31 - ACTE UNANIME DES ASSOCIES

Dans le cas où la volonté des associés est constatée par un acte sous signatures privées ou authentique auxquels participent tous les associés, (i) les décisions prises sont opposables au Président, s'il n'est pas associé, à compter de la date à laquelle elles auront été portées à sa connaissance par la

communication de l'acte sous seing privé ou authentique, (ii) la convocation du commissaire aux comptes à participer à la prise de décision est facultative.

Article 32 - CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque associé, par tous moyens de communication écrite (y compris par email ou par télécopie), un bulletin de vote, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de huit (8) jours à compter de la réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote au Président.

Les associés doivent émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution formulée par les mots « oui » ou « non ». La réponse est adressée à la Société par tous moyens de communication écrite (y compris par email ou par télécopie).

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus suivant la convocation est considéré comme s'étant abstenu.

Article 33 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

33.1 Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées.

Les procès-verbaux sont signés par le Président de l'assemblée et le secrétaire, sauf s'il n'a pas été établi de feuille de présence auquel cas le procès-verbal de l'assemblée doit être signé par tous les associés présents et par les mandataires des associés représentés.

33.2 Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du Président de Séance et du secrétaire, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.

33.3 En cas de décision collective résultant d'un acte signé de tous les associés, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés, les décisions mises aux voix et pour chacune d'elles, le sens du vote de chaque associé. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visées ci-dessus.

33.4 En cas de décision collective résultant d'une consultation par correspondance, le Président consigne les résultats des votes dans une décision, mentionnant les documents et informations communiqués préalablement aux associés, les décisions mises aux voix et pour chacune d'elles, le sens du vote de chaque associé. Le procès-verbal de la décision du Président est signé par ce dernier et il y est annexé les réponses de chaque associé ayant voté par correspondance. Ce procès-verbal est retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visées ci-dessus.

Article 34 - INFORMATION ET DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou du Commissaire aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux

associés huit (8) jours avant la date de la consultation et déposés au siège social de la Société au jour de la convocation des associés.

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports du Commissaire aux comptes.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

Article 35- ASSEMBLEES SPECIALES

35.1 Titulaires d'ADP WI

35.1.1 Protection

Les titulaires d'ADP WI seront constitués, pour la défense de leurs intérêts, en assemblée spéciale (l'« **Assemblée Spéciale ADP WI** »), étant précisé que les dispositions des Statuts relatives aux modalités de consultation des associés et à l'établissement des procès-verbaux s'appliquent *mutatis mutandis* aux décisions devant être prises par les titulaires d'ADP WI.

Le maintien des droits particuliers conférés aux titulaires d'ADP WI est assuré, conformément à la loi pour toute modification juridique susceptible d'affecter ces droits, en particulier :

- la décision de l'assemblée des associés de modifier directement ou indirectement les droits relatifs aux ADP WI ne sera définitive qu'après approbation par l'Assemblée Spéciale ADP WI, étant précisé en tant que de besoin, que toute émission additionnelle ou future de titres (en ce compris, le cas échéant toute action de préférence) d'une catégorie existante ou à créer ne constitue en aucun cas une modification des droits attachés aux différentes catégories d'actions prévues dans les présents Statuts ;
- conformément à l'article L. 228-17 du Code de commerce, en cas de fusion ou de scission, les ADP WI pourront être échangées contre des actions des sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant des droits particuliers équivalents ou selon une parité d'échange spécifique tenant compte des droits particuliers abandonnés, et, en l'absence d'échange contre des actions conférant des droits particuliers équivalents, la fusion ou la scission sera soumise à l'approbation de l'Assemblée Spéciale ADP WI.

Les décisions collectives des titulaires d'ADP WI prises en assemblées ou par consultation écrite ne peuvent être adoptées que si les titulaires d'ADP WI présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen, possèdent plus de la moitié des ADP WI. Sauf dans les cas où il en est disposé autrement par une disposition légale impérative, les décisions collectives des titulaires d'ADP WI, notamment la décision de mettre en œuvre la procédure de rachat des ADP WI prévue à l'Article 38 des Statuts, seront valablement adoptées par des titulaires détenant plus de deux tiers des ADP WI détenues par les titulaires présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen.

35.1.2 Assimilation

Dans l'hypothèse où la Société émettrait concomitamment ou ultérieurement de nouvelles actions de préférence dont les titulaires auraient des droits identiques à ceux conférés par les ADP WI aux

titulaires d'ADP WI, ces émissions seront assimilées à la présente émission, de sorte que l'ensemble des ADP WI ainsi émises successivement constitueront une seule et même catégorie d'actions de préférence.

Par conséquent, les nouvelles ADP WI ainsi émises seront intégralement et totalement assimilées aux ADP WI préexistantes et seront régies par les présents termes et conditions.

35.2 Titulaires d'ADP W

35.2.1 Protection

Les titulaires d'ADP W seront constitués, pour la défense de leurs intérêts, en assemblée spéciale (l'« **Assemblée Spéciale ADP W** »), étant précisé que les dispositions des Statuts relatives aux modalités de consultation des associés et à l'établissement des procès-verbaux s'appliquent *mutatis mutandis* aux décisions devant être prises par les titulaires d'ADP W. En outre, les décisions collectives des titulaires d'ADP W pourront être prises sur convocation ou à l'initiative d'un ou plusieurs associés détenant ensemble plus de 10% des ADP W.

Le maintien des droits particuliers conférés aux titulaires d'ADP W est assuré, conformément à la loi pour toute modification juridique susceptible d'affecter ces droits, en particulier :

- la décision de l'assemblée des associés de modifier directement ou indirectement les droits relatifs aux ADP W ne sera définitive qu'après approbation par l'Assemblée Spéciale ADP W, étant précisé en tant que de besoin, que toute émission additionnelle ou future de Titres (en ce compris, le cas échéant toute action de préférence) d'une catégorie existante ou à créer ne constitue en aucun cas une modification des droits attachés aux différentes catégories d'actions prévues dans les présents Statuts ;
- conformément à l'article L. 228-17 du Code de commerce, en cas de fusion ou de scission, les ADP W pourront être échangées contre des actions des sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant des droits particuliers équivalents ou selon une parité d'échange spécifique tenant compte des droits particuliers abandonnés, et, en l'absence d'échange contre des actions conférant des droits particuliers équivalents, la fusion ou la scission sera soumise à l'approbation de l'Assemblée Spéciale ADP W.

Les décisions collectives des titulaires d'ADP W prises en assemblées ou par consultation écrite ne peuvent être adoptées que si les titulaires d'ADP W présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen, possèdent plus de la moitié des ADP W. Sauf dans les cas où il en est disposé autrement par une disposition légale impérative, les décisions collectives des titulaires d'ADP W, notamment la décision de mettre en œuvre la procédure de rachat des ADP W prévue à l'Article 39 des Statuts, seront valablement adoptées par des titulaires détenant plus de deux tiers des ADP W détenues par les titulaires présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen.

35.2.2 Assimilation

Dans l'hypothèse où la Société émettrait concomitamment ou ultérieurement de nouvelles actions de préférence dont les titulaires auraient des droits identiques à ceux conférés par les ADP W aux titulaires d'ADP W, ces émissions seront assimilées à la présente émission, de sorte que l'ensemble des ADP W ainsi émises successivement constitueront une seule et même catégorie d'actions de préférence.

Par conséquent, les nouvelles ADP W ainsi émises seront intégralement et totalement assimilées aux ADP W préexistantes et seront régies par les présents termes et conditions.

Article 36 - ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et le cas échéant, l'annexe, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le Président établit également un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

Il établit, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe et les comptes prévisionnels, dans les conditions prévues par la loi.

Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société, s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires.

Dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective ordinaire sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion du Président et des rapports du Commissaire aux comptes, si la Société en est dotée.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

Article 37 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS - DIVIDENDES

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des Statuts, et augmenté du report bénéficiaire (le « **Bénéfice Distribuable** »).

Sur le Bénéfice Distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que la collectivité des associés décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à tous fonds de réserves générales ou spéciales.

De même, la collectivité des associés peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués (le « **Montant Distribué** »). Toutefois, le Montant Distribué sera prélevé par priorité sur le Bénéfice Distribuable de l'exercice et devra être réparti entre les associés conformés aux principes de répartition convenus dans les Statuts, et notamment par ceux de l'Article 13.2 et de l'Article 13.3 des Statuts.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les Statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des Statuts et compte tenu du report bénéficiaire a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant des acomptes sur dividendes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

La décision collective des associés a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividendes, en numéraire ou en actions, dans les conditions prévues par la loi.

Article 38 – RACHAT DES ADP WI

38.1 Dispositions générales

Le rachat des ADP WI peut être réalisé à l'initiative de la Société ou des titulaires d'ADP WI en vue de leur annulation, en une ou plusieurs fois, conformément aux dispositions du présent article, sous réserve que :

- conformément à l'article L. 225-204 alinéa 1 du Code de commerce, un tel rachat ne porte en aucun cas atteinte à l'égalité entre les titulaires d'ADP WI ;
- le Prix Unitaire de Rachat WI de chacune des ADP WI ne soit prélevé que sur, et dans la limite, des sommes distribuables (au sens de l'article L. 232-11 du Code de commerce) existantes à la date d'envoi de l'Avis de Rachat ou à la date de décision de rachat prise par les titulaires d'ADP WI conformément à l'Article 38.3 des Statuts, selon le cas (les « **Sommes Distribuables WI** »).

38.2 Rachat des ADP WI à l'initiative de la Société

- (a) Le rachat de tout ou partie des ADP WI peut être décidé et mis en œuvre par le Président, à compter du 1^{er} décembre 2022.

- (b) Le Président informe par écrit les titulaires d'ADP WI du rachat par la Société, au moins quinze (15) jours avant ledit rachat. La notification indique notamment : (i) la date du rachat, (ii) pour chaque titulaire d'ADP WI, le nombre d'ADP WI rachetées par la Société, (iii) le Prix Unitaire de Rachat WI des ADP WI tel que déterminé conformément aux stipulations du paragraphe (c) ci-après, et (iv) les autres modalités du rachat, en particulier toute condition suspensive à la réalisation du rachat. En outre, l'avis de rachat prévu par l'article R. 228-22-1 du Code de commerce sera mis à la disposition des actionnaires dans les conditions visées à cet article, par le Président (la notification et l'avis prévu à l'article R. 228-22-1 du Code de commerce étant ci-après désigné ensemble l'« **Avis de Rachat WI** »). Dans l'hypothèse où le rachat serait stipulé sous réserve de la réalisation d'une ou plusieurs conditions suspensives, la réalisation ou la non-réalisation de ladite ou desdites conditions pourra être constatée par le Président. Dans l'hypothèse où le Président constaterait la non-réalisation de la condition suspensive, l'Avis de Rachat WI serait considéré comme nul et non avenue et serait sans effet, sans préjudice pour le Président de procéder ultérieurement à la notification et la mise à disposition de tout autre Avis de Rachat WI.
- (c) Chaque ADP WI sera rachetée à un prix égal à sa valeur de souscription (montant nominal et prime d'émission) augmenté du Droit Préférentiel ADP WI tel que prévu par l'Article 13.2.1, appliqué *mutatis mutandis* et calculé à la date de rachat (le « **Prix Unitaire de Rachat WI** »).
- (d) Le rachat des ADP WI sera réalisé de sorte qu'il ne soit pas porté atteinte à l'égalité des associés se trouvant dans la même situation. Ainsi, la Société pourra notamment mettre en œuvre le rachat de tout ou partie des ADP WI par le rachat auprès de chaque titulaire d'ADP WI, d'un nombre d'ADP WI égal au produit (i) du nombre d'ADP WI que celui-ci détient à la date de rachat par (ii) le ratio du nombre total d'ADP WI rachetées par la Société sur le nombre total d'ADP WI en circulation à la date de rachat. Les rompus résultant de ce calcul seront totalisés et le nombre d'ADP WI rachetées par la Société correspondant aux rompus sera réparti entre les titulaires d'ADP WI dans l'ordre d'importance de leurs rompus.
- (e) Le rachat prendra effet à la date indiquée dans l'Avis de Rachat WI. Les associés titulaires d'ADP WI faisant l'objet d'un rachat s'engagent à signer tout ordre de mouvement ainsi que tout autre acte ou document rendu nécessaire par l'opération de rachat, étant précisé que la cession des ADP WI résultant du rachat sera réalisée sans garantie. Le Prix Unitaire de Rachat WI pour chacune des ADP WI ainsi rachetées sera payé par la Société à chacun des titulaires d'ADP WI, au jour du rachat, par virement sur le compte bancaire dont ils auront préalablement transmis les coordonnées à la Société conformément aux prescriptions de l'Avis de Rachat WI.
- Faute pour l'associé d'avoir procédé à la cession des ADP WI qu'il devait céder en application du présent article et signé les ordres de mouvement nécessaires, la Société pourra si elle souhaite, consigner entre les mains du Président (sous réserve de son accord) ou à la Caisse des dépôts et consignations ou déposer sur un compte-séquestre les sommes correspondant au prix du rachat. Dans ce cas, la simple remise d'une copie de l'Avis de Rachat WI (et de la constatation de la réalisation des conditions suspensives éventuelles) et du récépissé de consignation ou de dépôt sur un compte séquestre des sommes concernées vaudra ordre de mouvement de titres et obligera la Société à passer des écritures qui en résulteraient dans le registre des mouvements de titres et les comptes d'actionnaires correspondants.
- (f) Les ADP WI rachetées seront impérativement annulées dans le cadre d'une réduction de capital, conformément aux dispositions des articles L. 228-12 III, L.228-12-1 et L.225-205 du Code de commerce dans les meilleurs délais compte tenu des délais légaux nécessaires à la réalisation de ladite réduction de capital.

38.3 Rachat des ADP WI à l'initiative des titulaires d'ADP WI

- (a) Le rachat de tout ou partie des ADP WI par la Société pourra être décidé et mis en œuvre par les titulaires d'ADP WI conformément aux dispositions du présent article :
- à compter du 1^{er} juin 2023, et sous réserve du respect de la Condition Free Cash Flows 2022 tel que notifié par le Président conformément aux stipulations du Pacte, dans la limite d'un nombre d'ADP WI tel que le produit du nombre d'ADP WI ainsi rachetées et du Prix Unitaire de Rachat WI soit égal à 70% du montant des Free Cash Flows.
- Pour les besoins du présent article, la « **Condition Free Cash Flows 2022** » signifie un montant de Free Cash Flows déterminé sur la base des compte sociaux afférents à l'exercice social clos le 31 décembre 2022 strictement supérieur à zéro (0).
- à compter du 1^{er} juin 2024, et sans qu'aucune condition financière autre que l'existence de Sommes Distribuables WI telle que visée à l'Article 38.1 ne doive être remplie.
- (b) Dans les huit (8) jours suivant la date de réception par le Président de la notification de la décision prise par les titulaires d'ADP WI adressée à l'initiative du titulaire d'ADP WI le plus diligent, le Président adressera un Avis de Rachat WI à chaque titulaire d'ADP WI conformément à l'Article 38.2 (b) et la procédure de l'Article 38.2 s'appliquera *mutatis mutandis*.

Article 39 – RACHAT DES ADP W

39.1 Dispositions générales

Le rachat des ADP W peut être réalisé à l'initiative de la Société ou des titulaires d'ADP W en vue de leur annulation, en une ou plusieurs fois, conformément aux dispositions du présent article, sous réserve que :

- conformément à l'article L. 225-204 alinéa 1 du Code de commerce, un tel rachat ne porte en aucun cas atteinte à l'égalité entre les titulaires d'ADP W ;
- le Prix Unitaire de Rachat W de chacune des ADP W ne soit prélevé que sur, et dans la limite, des sommes distribuables (au sens de l'article L. 232-11 du Code de commerce) existantes à la date d'envoi de l'Avis de Rachat ou à la date de décision de rachat prise par les titulaires d'ADP W conformément à l'Article 39.3 des Statuts, selon le cas (les « **Sommes Distribuables W** »).

39.2 Rachat des ADP W à l'initiative de la Société

- (a) Le rachat de tout ou partie des ADP W peut être décidé et mis en œuvre par le Président, à compter du 17 janvier 2026.

- (b) Le Président informe par écrit les titulaires d'ADP W du rachat par la Société, au moins quinze (15) jours avant ledit rachat. La notification indique notamment : (i) la date du rachat, (ii) pour chaque titulaire d'ADP W, le nombre d'ADP W rachetées par la Société, (iii) le Prix Unitaire de Rachat W des ADP W tel que déterminé conformément aux stipulations du paragraphe (c) ci-après, et (iv) les autres modalités du rachat, en particulier toute condition suspensive à la réalisation du rachat. En outre, l'avis de rachat prévu par l'article R. 228-22-1 du Code de commerce sera mis à la disposition des actionnaires dans les conditions visées à cet article, par le Président (la notification et l'avis prévu à l'article R. 228-22-1 du Code de commerce étant ci-après désigné ensemble l'« **Avis de Rachat W** »). Dans l'hypothèse où le rachat serait stipulé sous réserve de la réalisation d'une ou plusieurs conditions suspensives, la réalisation ou la non-réalisation de ladite ou desdites conditions pourra être constatée par le Président. Dans l'hypothèse où le Président constaterait la non-réalisation de la condition suspensive, l'Avis de Rachat W serait considéré comme nul et non avenue et serait sans effet, sans préjudice pour le Président de procéder ultérieurement à la notification et la mise à disposition de tout autre Avis de Rachat W.
- (c) Chaque ADP W sera rachetée à un prix égal à sa valeur de souscription (montant nominal et prime d'émission) augmenté du Droit Préférentiel ADP W tel que prévu par l'Article 13.3.1, appliqué *mutatis mutandis* et calculé à la date de rachat (le « **Prix Unitaire de Rachat W** »).
- (d) Le rachat des ADP W sera réalisé de sorte qu'il ne soit pas porté atteinte à l'égalité des associés se trouvant dans la même situation. Ainsi, la Société pourra notamment mettre en œuvre le rachat de tout ou partie des ADP W par le rachat auprès de chaque titulaire d'ADP W, d'un nombre d'ADP W égal au produit (i) du nombre d'ADP W que celui-ci détient à la date de rachat par (ii) le ratio du nombre total d'ADP W rachetées par la Société sur le nombre total d'ADP W en circulation à la date de rachat. Les rompus résultant de ce calcul seront totalisés et le nombre d'ADP W rachetées par la Société correspondant aux rompus sera réparti entre les titulaires d'ADP W dans l'ordre d'importance de leurs rompus.
- (e) Le rachat prendra effet à la date indiquée dans l'Avis de Rachat W. Les associés titulaires d'ADP W faisant l'objet d'un rachat s'engagent à signer tout ordre de mouvement ainsi que tout autre acte ou document rendu nécessaire par l'opération de rachat, étant précisé que la cession des ADP W résultant du rachat sera réalisée sans garantie. Le Prix Unitaire de Rachat W pour chacune des ADP W ainsi rachetées sera payé par la Société à chacun des titulaires d'ADP W, au jour du rachat, par virement sur le compte bancaire dont ils auront préalablement transmis les coordonnées à la Société conformément aux prescriptions de l'Avis de Rachat W.
- Faute pour l'associé d'avoir procédé à la cession des ADP W qu'il devait céder en application du présent article et signé les ordres de mouvement nécessaires, la Société pourra si elle souhaite, consigner entre les mains du Président (sous réserve de son accord) ou à la Caisse des dépôts et consignations ou déposer sur un compte-séquestre les sommes correspondant au prix du rachat. Dans ce cas, la simple remise d'une copie de l'Avis de Rachat W (et de la constatation de la réalisation des conditions suspensives éventuelles) et du récépissé de consignation ou de dépôt sur un compte séquestre des sommes concernées vaudra ordre de mouvement de titres et obligera la Société à passer des écritures qui en résulteraient dans le registre des mouvements de titres et les comptes d'actionnaires correspondants.
- (f) Les ADP W rachetées seront impérativement annulées dans le cadre d'une réduction de capital, conformément aux dispositions des articles L. 228-12 III, L.228-12-1 et L.225-205 du Code de commerce dans les meilleurs délais compte tenu des délais légaux nécessaires à la réalisation de ladite réduction de capital.

39.3 Rachat des ADP W à l'initiative des titulaires d'ADP W

- (a) Le rachat de tout ou partie des ADP W par la Société pourra être décidé et mis en œuvre par tout ou partie des titulaires d'ADP W détenant au moins (ensemble ou séparément) 10% des ADP W, conformément aux dispositions du présent article des Statuts :
 - (i) à tout moment en cas de survenance d'un Cas d'Exigibilité Anticipée, étant précisé que la Société s'engage à notifier dans les plus brefs délais les Titulaires d'ADP W, dès qu'elle en a eu connaissance, la survenance de tout événement constituant un Cas d'Exigibilité Anticipée ou un Cas d'Exigibilité Anticipée Potentiel et leur relater tous les faits se rapportant à cet événement (en ce compris les démarches mises en œuvre pour y remédier).
 - (ii) à compter du 17 janvier 2031, sous réserve d'un montant de trésorerie disponible suffisant pour financer les besoins opérationnels de la Société sur une période de douze (12) mois post rachat des ADP W.
- (b) Dans les huit (8) jours suivant la date de réception par le Président de la notification de la décision prise par les titulaires d'ADP W concernés adressée à l'initiative du titulaire d'ADP W le plus diligent, le Président adressera un Avis de Rachat W à chaque titulaire d'ADP W conformément à l'Article 39.2 (b) et la procédure de l'Article 39.2 s'appliquera *mutatis mutandis* sous réserve de ce qui est indiqué au paragraphe ci-dessous.
- (c) Toute demande de rachat obligatoire intervenant dans l'hypothèse visée au paragraphe 39.3 (a) (i) ci-dessus pendant la période comprise entre le 7 décembre 2023 et le 7 décembre 2025 donnera lieu à une majoration du Prix Unitaire de Rachat W d'un montant correspondant à la différence positive entre le Prix Unitaire de Rachat W que les titulaires auraient touché en cas de rachat intervenant au 7 décembre 2025 et le Prix Unitaire de Rachat W du au titre du rachat anticipé.

Article 40 - DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

40.1 La Société est dissoute dans les cas prévus par la Loi. La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.

La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs liquidateurs.

40.2 En cas de dissolution, la Société entre en liquidation. La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

La mention « *société en liquidation* » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au registre du commerce et des sociétés.

40.3 Le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés peuvent autoriser le liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

40.4 L'Actif Net de Liquidation sera réparti entre les associés conformément aux principes convenus dans les Statuts, en ce compris par les Articles 13.2 et 13.3 des Statuts.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

Article 41 - CONTESTATIONS

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au Tribunal compétent du lieu du siège social.